PONGO MAPONDJI Cicéron
Chef de Service Formation
F.P.C/DG
Tél +243 812127572

Kinshasa, le 10/03/2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 10 MARS 2026
Enregistré n° 505103
Réceptionné par BOLANGA
Signature

Transmis-Copie pour information à :

- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux ;
- La Délégation Syndicale.

(Tous) à Kinshasa-Gombe

Concerne : **Mes droits liés à ma réintégration au FPC.**
(Rappel)

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion culturelle, FPC
à Kinshasa-Gombe

Madame le Directeur Général,

Il vous souviendra qu'en date du 09/12/2024, j'avais saisi votre autorité pour solliciter et obtenir ce dont l'objet émargé en concerne par ma lettre sans numéro de référence du 09/12/2024 dont copie en annexe, laquelle demeure sans suite à ce jour.

En guise de rappel du contexte de ma demande, tout part de la rupture abusive de mon contrat du travail à durée indéterminée sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement observé.

Pour ce faire madame le Directeur Général, le code du travail dispose en son article 63 al.3 ce qui suit : la rupture du contrat du travail à durée indéterminée sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement observé comporte l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'a pas été effectivement respecté.

De même, l'article 93 du même code dispose que : « la rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services, elle est également due lorsque le travailleur a été mis dans l'impossibilité de travailler par l'employeur ».

Dans le cas d'espèce, la lettre N°CAB/MIN/CAP/DIRCAB/1694/PKK/22 du 25 octobre 2022 de Son Excellence Madame Catherine KATUNGU, dont copie en annexe, alors Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et Autorité de tutelle, avait reconnu l'injustice dont j'étais consécutivement victime. Et qu'en conséquence, la lettre N°196/FPC/DG/DRHSG/SEC-DG/EKV/2023 du.30/03/2023, portant ma réintégration n'a fait que confirmer cette injustice et la responsabilité du FPC vis-à-vis de ma personne.

Ainsi donc, la responsabilité du FPC étant confirmée, le FPC sur pied des articles 63 al3 et l'article 93, du code du travail comporte l'obligation de me verser une indemnité qui comprendra entre autre ma rémunération, la prime de représentation en tant que Président National de la Délégation Syndicale, la prime de rétribution, le pécule de congé, le colis de fin d'année et la gratification (13ème mois), telle que récapitulée dans le tableau en annexe (4) et évaluée sous réserve à un montant de francs congolais, cent et deux millions trois cent soixante-huit mille huit cents (102.368.800).

Voilà pourquoi Madame le Directeur Général, j'avais sollicité en son temps et je réitère votre implication personnelle afin que le préjudice et l'injustice que j'avais subis soient réparés et vous ferez justice.

Veuillez agréer Madame le Directeur Général, l'assurance de ma haute considération.

PONGO MAPOMDJI Cicéron

Chef de service

10/03/2026

PONGO MAPONDJI Cicéron
Conseiller juridique au
Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa - Gombe
Tél : 0812127572

Kinshasa, le 09/12/2024

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux ;
- La Délégation syndicale Nationale du FPC

(Tous) à Kinshasa - Gombe

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa - Gombe

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Reçu le 09 DEC 2024
Enregistré N° 2368/12
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

Concerne : **Mes droits liés à ma réintégration au FPC**

Madame le Directeur Général,

Très respectueusement, je saisis votre autorité compétente par le biais de cette correspondance pour réclamer mes droits tels qu'émargés en concerne.

En effet, Madame le Directeur Général, le code congolais du travail qui régit le personnel du FPC selon l'esprit de l'article 38 du décret 011/30 du 16 juin 2011, dispose en son article 63 alinéa 3 ce qui suit : « la rupture du contrat du travail à durée indéterminée sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement observé comporte l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficiés le travailleur durant le délai de préavis qui n'a pas été effectivement respecté ».

Madame le Directeur Général, l'analyse de la lettre N°CAB/MIN/CAP/DIRCAB/1694/PKK/22 du 25 octobre 2022 de Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine dont copie en annexe dans laquelle avait reconnu l'injustice dont j'étais consécutivement victime ; et la lettre N°196/FPC/DG/DRHSG/SEC-DG/EKV/2023 de Monsieur le Directeur Général, dont également copie en annexe (2), portant ma réintégration au sein du FPC, prouve à suffisance la responsabilité du FPC d'avoir rompu mon contrat de travail à durée indéterminée sans préavis ou sans que le préavis ait été observé intégralement.

En conséquence, le FPC sur pied de l'article 63 alinéa 3 ci-haut évoqué, comporte l'obligation de me verser une indemnité de 102.368.80[illegible] Fc telle que récapitulée dans le tableau en annexe (3).

En outre, Madame le Directeur Général, l'article 93 du même code dispose ceci : « la rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services ; elle est également due lorsque le travailleur a été mis dans l'impossibilité de travailler du fait de l'employeur ainsi que pour les jours fériés légaux, hormis le cas de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales ». Dans le cas d'espèce, il est sans doute vrai que le FPC m'avait mis dans cette impossibilité de travailler.

Madame le Directeur Général, en appuis à tous les arguments avancés ci-dessus, je me fais l'obligation de vous transmettre en annexe (4), la copie d'un jugement avant dire droit (ADD) sous le RT 02847 rendu par le Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe quant à ce. Dans ce jugement avant dire droit, le tribunal avait ordonné au FPC et à l'Inspecteur urbain de l'inspection du travail de Kinshasa de procéder contradictoirement en toute objectivité au calcul de mon décompte de rémunération durant la période d'inactivité, et l'inspecteur avait transmis à toutes les parties un rapport dont copie en annexe (5).

Voilà pourquoi, Madame le Directeur Général, je sollicite votre implication personnelle afin que ce préjudice subi soit réparé et que je puisse recouvrer mes droits légitimes.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.

Cicéron PONGO MAPONDJI 03/12/2024

Conseiller Juridiction

25 OCT 2022

MINISTERE DE LA CULTURE, ARTS ET PATRIMOINES

Le Ministre

Réf : CAB/MIN/CAP/C2/... / PKK/22

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Secrétaire Général à la Culture, Arts et Patrimoines ;
- Monsieur Cicéron PONGO MAPONDJI, Président National de la Délégation Syndicale du Fonds de Promotion Culturelle (Tous) à **Kinshasa-Gombe**

A Monsieur le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle « FPC » à **Kinshasa-Gombe**

Concerne : Transmission de la copie libre de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa Gombe sous RTA 9010
Accusé de réception

Monsieur le Directeur Général,

Faisant suite à la lettre datée du 12 septembre 2022 vous adressée par Monsieur Cicéron PONGO MAPONDJI et dans laquelle il vous a transmis la copie Libre de l'Arrêt RTA9010 qui, sans aller au fond, décrète l'irrecevabilité de sa demande pour forclusion des délais.

Prenant toutefois en compte le fait qu'à l'origine le requérant avait souffert d'une injustice consécutive à une information sensible reçue impliquant sa hiérarchie dans un accord léonin qu'il est important de rapporter, je vous demande d'étudier en interne la possibilité de le réintégrer au sein de votre Etablissement en vous conformant aux actes réglementaires en vigueur et, m'en faire par ailleurs rapport de la suite que vous voudriez bien réserver à sa précitée.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués.

KATHUNGU FURAHA Catherine

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe
T : +243[illegible] • E-mail : [illegible] • [illegible] • www.[illegible]

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Fonds de Promotion Culturelle
Etablissement Public

Direction Générale

N° 596 /FPC/DG/DRHSG/SEC-DG/EKV/2023

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines ;
- Madame le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces du FPC ;
- La Délégation Syndicale du FPC (Tous)) à Kinshasa/Gombe.
- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/ Kinshasa-Est à Kinshasa/Limete.

A Monsieur PONGO MAPONDJI Cicéron à Kinshasa.

Concerne: *Votre réintégration.*

Monsieur,

Faisant suite à la lettre n° CAB/MIN/CAP/DIRCAB/1694/PKK/22 du 25 octobre 2022 de Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines consécutive à votre lettre datée du 12 septembre 2022 par laquelle vous avez transmis à la Direction Générale du Fonds de Promotion Culturelle la copie libre de l'Arrêt RTA9010, et après étude approfondie de votre dossier, je vous notifie, conformément à l'article 126 du Statut du personnel, votre réintégration au Fonds de Promotion Culturelle en qualité d'Agent de Mobilisation de la Redevance au sein de la Coordination Provinciale du Fonds de Promotion Culturelle Kinshasa-Est.

A cet effet, dès réception de la présente, vous êtes tenu de rejoindre votre lieu d'affectation pour prendre possession de vos fonctions.

Le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux qui me lit en copie est chargé de prendre toutes les dispositions utiles se rapportant à la mesure susmentionnée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

SAGHASA WITI LIMASI Jules

Directeur Général

109, Avenue WAGENIA, Commune de la Gombe/Kinshasa-RDC
E-mail : fpc_dg@yahoo.fr

TABLEAU RECAPITULATIF

RUBRIQUES	PERIODE OU DUREE	MONTANT ESTIME
Rémunération salaire net 693.000Fc	De fév. 2018 à mars /2023 soit 62 mois	693.000 x 62 mois = 42.966.000Fc
Prime de représentation syndicale 240$	62 mois	240$x62mois = 14.880$ soit 34.224.000Fc
Pécule du congé 6 pécules	6ans	693.000Fc x6 = 4.158.000Fc
Gratification (13eme mois)	6 ans	693.000x6 = 4.158.000Fc
Prime de rétribution	62 mois	178.000Fc x 62 mois = 11036.000Fc
Transport des inspecteurs 52.000Fc	62 mois	52.000Fc x 62 mois = 3.224.000Fc
Colis de fin d'année 90$	6 ans	90$ x6 = 540$ soit 1.242.000Fc
Total Général		**102.368.800Fc**